

1501282-92.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... local conhecido pelo intenso tráfico. Receberam denúncia sobre o tráfico praticado pelo acusado defronte sua residência, sentado em um sofá, fazendo contagem de eppendorfs. Como já tentaram abordá-lo em outras ocasiões e como no local há bastante resistência de moradores, reuniram três equipes e se deslocaram até o local. Já na esquina, visualizaram o acusado sentado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501282-92.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145276/2022 - DEL.POL.BARRINHA, 25240889 -

DEL.POL.BARRINHA, 2145276 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO LUÍS TEIXEIRA

PROCESSO DIGITAL

Aos 27 de setembro de 2022, às 16:30 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada nomeada do réu, Dra. ALINE RÚBIA GARONI MARTINS, OAB/SP nº 380.403; a advogada substabelecida do réu, Dra. GISELLE BORGHESI ARRUDA, OAB/SP nº 369.096; o réu FÁBIO LUÍS TEIXEIRA; e as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Tendo em vista que o réu constituiu defensora, destituo do cargo a advogada nomeada, Dra. Aline, e arbitro os honorários advocatícios em 70% da tabela PGE/OAB, expedindo-se certidão.". Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO, bem como foi interrogado o acusado FÁBIO LUÍS TEIXEIRA. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados, maus antecedentes, reincidência, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que os policiais já prenderam o réu antes deste fato e tem interesse na causa, contradição nos depoimentos, estão tentando justificar a atuação, não tem denúncia constando nos autos, não tiveram certeza para ingressar na residência, sendo invasão de domicílio e gerando a anulação de todas as provas, não se sabe se o réu foi agredido primeiro, e em caso de condenação, pena no mínimo e regime semiaberto. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. FÁBIO LUÍS TEIXEIRA (RG nº 48.643.053-4SP, filho de José Reis Teixeira e Maria Luíza Barbosa) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no artigo 329, §2º c.c artigo 129, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 16h, na Rua Antônio Menegussi Sobrinho, nº 280, na cidade de Barrinha, nesta Comarca de Sertãozinho-SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 78(setenta e oito) cápsulas de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra funcionário competente para executá-lo, ocasionando lesões corporais de natureza leve. Recebida a denúncia (fls. 116/118), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 147/149). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como foi o réu interrogado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados, maus antecedentes, reincidência, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que os policiais já prenderam o réu antes deste fato e tem interesse na causa, contradição nos depoimentos, estão tentando justificar a atuação, não tem denúncia constando nos autos, não tiveram certeza para ingressar na residência, sendo invasão de domicílio e gerando a anulação de todas as provas, não se sabe se o réu foi agredido primeiro, e em caso de condenação, pena no mínimo e regime semiaberto. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo preliminar (fls. 17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92) e pelos depoimentos colhidos. A autoria também é certa. Os policiais

militares declaram que os fatos ocorreram próximos à praça do CDHU em Barrinha, local conhecido pelo intenso tráfico. Receberam denúncia sobre o tráfico praticado pelo acusado defronte sua residência, sentado em um sofá, fazendo contagem de eppendorfs. Como já tentaram abordá-lo em outras ocasiões e como no local há bastante resistência de moradores, reuniram três equipes e se deslocaram até o local. Já na esquina, visualizaram o acusado sentado no sofá, manuseando drogas. Ele, ao visualizar a viatura, ingressou na residência, jogando as drogas no quintal da frente da casa. Foram atrás dele, quando ele pegou um taco de madeira e desferiu golpes contra o policial militar vítima, Saturnino, lesionando seu braço. Além disso, ameaçou o policial de morte quando saísse da prisão. Fizeram a abordagem e apreenderam 72 pinos de cocaína jogados no chão, que ele lançou enquanto fugia, além de seis pinos da mesma droga e da mesma forma de embalo em sua posse. Na delegacia, o acusado disse que integra o PCC desde 2017. Interrogado, o acusado negou os fatos. Disse que tinha acabado de chegar do trabalho, mora com a mãe e não trafica. Não reconhece as drogas que eles apresentaram na delegacia. Não tinha drogas consigo. Está sendo perseguido pelos policiais. Não agrediu e foi agredido. Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssonos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Ou seja, o simples fato de os policiais já terem prendido o réu em outras ocasiões não traz a conclusão de que estão perseguindo ou de que seus depoimentos são de alguma forma viciados. Apresentaram versão com bastante verossimilhança, rica em detalhes. Pequenas contradições sobre a posição exata do réu ou a existência de uma ou outra pessoa presenciando a ação à distância não tem relevância para o deslinde da causa. O que importa é que o enredo trazido pelos policiais é o mesmo desde o início. Local conhecido como ponto de tráfico, réu bastante conhecido na criminalidade, denúncia indicando que ele contava drogas, flagrante desta situação, apreensão das drogas e resistência. Por outro lado, a versão do réu está isolada. Nem mesmo algum familiar dele foi ouvido para amparar sua tese. Nada, absolutamente nada, indica que está sendo forjado. Houve apreensão de drogas e laudos, condizentes com a versão policial. Por tudo isso fica claro que o réu é o responsável por toda a droga apreendida. Além disso, pelas circunstâncias narradas não se fala em violação de domicílio e conseqüente nulidade de provas. O réu foi flagrado em situação que indicava a prática de um tráfico, manuseando drogas, após denúncia anterior no mesmo sentido, em local tido como ponto de tráfico. Empreendeu fuga e os policiais

ingressaram poucos metros em seu quintal para conseguir detê-lo, enquanto ele espalhava drogas pelo chão. Evidente que tal situação se encaixa na exceção constitucional que autoriza o ingresso na residência sem ordem judicial em caso de flagrante. Destaca-se que sequer houve vistoria na residência, pois, de acordo com os policiais, os moradores estavam resistindo e tiveram que sair às pressas. No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base nos elementos ali indicados, é possível identificar qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida afasta alegação de mero uso. Usuários não transportam, guardam ou trazem consigo essa quantidade de entorpecentes, na rua, muito menos em porções individualizadas. Certamente iria entregar a usuários. Como se sabe, os simples usuários carregam pequenas porções, mesmo porque não possuem condições financeiras para aquisição de grandes quantidades e também porque sabem que podem ser confundidos com traficantes, deixando drogas em pequenas porções dentro da própria residência. O réu tinha, ao todo, 78 (setenta e oito) cápsulas tipo eppendorf contendo cocaína. A natureza altamente nociva da droga também indica o mesmo sentido, assim como a forma de embalagem. As circunstâncias da prisão são reveladoras. O local foi alvo de denúncia anterior. A região é conhecida pela traficância. O réu é reincidente. Considerando todos esses elementos, convenço-me, indubitavelmente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que não se trata de simples usuário de entorpecentes, mas sim de traficante, bem como da existência de dolo na conduta. O fato de também usar parte da droga, não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido. A condição de usuário não exclui a de traficante. "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra" (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; d.j. 11/04/2013). Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação. Não incide a causa de diminuição do §4º, art. 33, tendo em vista a reincidência e o exercício de atividades ilícitas pelo réu há muitos anos, como se observa na sua folha de antecedentes e certidões (fls. 103/115). Por fim, também caracterizados os crimes de resistência e lesão corporal. As narrativas uníssonas dos policiais comprovam, assim como o laudo de exame de corpo de delito, que o policial Saturnino foi recebido pelo acusado com golpes com um pedaço de pau, resistindo à prisão e causando no policial lesões de natureza leve indicadas à fls. 169/170. Caracterizados os crimes, em concurso material de infrações (art. 69, CP), provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, pela personalidade criminosa do réu, envolvido em diversos crimes graves, com reiteração criminosa (fls. 103/115), restando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o tráfico, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para a resistência e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para a lesão corporal. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes, mas sim a agravante da reincidência (fls. 103/115), majorando-se as penas em 1/5, restando em 07 (sete) anos de reclusão para o tráfico, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção para a resistência e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção para a lesão corporal. No terceiro estágio não há causas de aumento ou diminuição. A pena pecuniária, prevista apenas para o crime de tráfico, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena de reclusão, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. De qualquer forma, no caso, a pena supera ao critério objetivo e o réu é reincidente. Pelas mesmas razões, para as penas de detenção, o regime inicial é o semiaberto. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra

FÁBIO LUÍS TEIXEIRA (RG nº 48.643.053-4SP, filho de José Reis Teixeira e Maria Luiza Barbosa) e o CONDENADO às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como à pena de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, regime inicial semiaberto, por incurso no art. 329, § 2º, do Código Penal e, ainda, à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, regime inicial semiaberto, por incurso no art. 129, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Nego ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime assemelhado aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, anotando-se, ainda, que permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, em especial pela reincidência. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões. Expeça-se guia de execução provisória.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.